

주의 요구

1. 제 목 : 무담보채권 시효소송 제기 부적정
2. 소관부점 : 경기지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

경기지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제7호에 따라 공사회계 무담보채권 인수지원, 채무조정 등 신용회복지원 및 채권정리·관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

지역본부 등 채권관리부점은 「인수채권 소멸시효관리규정」(이하 “규정”이라 한다) 제8조 제1항에 따라 재판상 청구 등의 방법으로 시효중단 조치를 하고 있으며

규정 제11조 제1항 제1호 가목 및 나목에 따르면 인수채권 원금잔액이 500만 원 이하로서 주채무자가 60세 이상이고 보증인이 없는 경우이거나, 주채무자가 법인으로서는 보증인이 없거나 보증인 전원이 70세 이상인 경우 시효중단 조치를 취하지 아니할 수 있도록 정하고 있고

규정 제11조 제1항 제1호 아목 및 제1항 제2호에 따르면 주채무자가 70세 이상이거나, 인수채권 원금잔액이 200만 원 이하인 경우에도 시효 중단조치를 취하지 아니할 수 있도록 정하고 있으므로

채권관리 담당자가 시효도래 채권에 대한 시효소송 의뢰를 검토할 때에는 위 기준을 충분히 고려하여 불필요한 행정력과 비용이 소요되지 않도록 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 경기지역본부 소관 무담보채권에 대하여 시효소송 의뢰 실태를 점검한 결과

①채무자 ○○○○ 채권(■■■■■■■■ XXXX-XXXXXX)의 경우 원금잔액이 28만 원으로 소 제기 당시 채무자 나이가 62세이면서 보증인이 없었고, ②채무자 △△△ 채권(◇◇◇◇◇◇◇◇ XXXX-XXXX)의 경우 소 제기 당시 채무자 나이가 79세였으며, ③채무자 ◇◇◇ 채권(◆◆은행 XXXX-XXXXXX)의 경우 원금잔액이 102만 원으로 보증인 및 발견재산도 없어 회수실익이 없는데도 시효소송을 제기하는 등

[표 1] 및 [별표 1] “무담보채권 시효소송 제기 부적정 명세”와 같이 총 71건의 관행적인 시효연장 조치 사례가 확인되었는데, 시효소송 제기 검토 시 과거 회수 극대화에서 포용적 금융으로 채권관리 패러다임이 변화¹⁾하고 있는 현실을 적극적으로 고려할 필요가 있다.

1) 2020년 4월 「인수채권 소멸시효관리규정」 개정 사유: 정부의 포용적 금융정책의 구체적 실현을 위해 소멸시효연장 관행을 개선하고 취약계층의 적극적 재기 지원과 채권관리 효율성 증대

2023년 7월 「무담보채권 채무조정규정」 개정 사유: 공사 채무조정의 목적을 채권자 중심의 ‘채권회수 극대화’에서 ‘채무자 정상화 및 경제적 재기지원·권익보호’로 변경

[표 1] 무담보채권 시효소송 제기 유형별 부적정 건수

(단위: 건)

시효중단조치 제외대상 유형	건 수
----------------	-----

“기재 생략”

[소관부점 의견] 경기지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 시효소송 제기 시 시효중단 조치 제외 사유를 보다 적극적으로 검토하는 등 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

경기지역본부 본부장은 불필요한 소송비용과 행정력이 소모되는 일이 없도록 시효소송 제기 시 시효중단 조치 제외 사유에 대한 검토를 철저히 하고, 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

[별 표 1]

무담보채권 시효소송 제기 부적정 명세

(단위: 원)

순번	채 권 번 호	차주명	채권잔액	소 제기 당시 만 나이	시효중단 제외 사유
----	---------	-----	------	-----------------	---------------

“기재 생략”

순번	채 권 번 호	차주명	채권잔액	소 제 기 당 시 만 나이	시효중단 제외 사유
----	---------	-----	------	-------------------	---------------

순번	채 권 번 호	차주명	채권잔액	소 제 기 당 시 만 나이	시효중단 제외 사유
----	---------	-----	------	-------------------	---------------
